



CPISMCR

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús



ANEXO - V TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos odontológicos instalados junto ao Centro De Especialidades Odontológicas - CEOR.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Diante da complexidade dos serviços e por ser imprescindível a manutenção preventiva a cada 15 (quinze) dias e em 48 (quarenta e oito) nos casos de chamadas de urgência juntos aos equipamentos médicos odontológicos instalados no Centro de Especialidades Odontológicas CEOR e diante da não existência de profissionais lotados junto ao CEOR para a realização de tais serviços sendo necessário a contratação de empresa especializada com essa finalidade.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade
1	Contratação para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva com substituição de peças** (com valor equivalente a 30% do valor do contrato) em EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTOLOGICOS instalados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas- CEO-R.	12	Mês

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CEOR

Equipamentos	Quantidade
Aparelho de RX periapical	3
RX Panorâmico	1
Compressores	4
Fotopolimerizador (acoplados ao equipo)	11
Amalgamador	2
Recortador de gesso	1
Motor de suspensão (chicote)	2
Seladora	2
Aparelho de Ultrassom	4
Desintegrador de Agulhas	11
Cuba de ultrassom	6
Localizador Apical	8
Maquina de solda a ponto	1
Plastificadora a vácuo	1
Prensa Hidráulica	2

[Handwritten signature]



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

Vibrador de gesso – Tamanho grande	2
Motor de polimento	2
Panela Ortodôntica pneumática	1
Consultório odontológico completo	11
Cadeira odontológica 1	
Equipo odontológico 1	
Mocho com encosto 2	
Refletor odontológico 1	
Unidade auxiliar odontológica 1	7
Caneta de alta rotação	
Contar ângulo	
Micro motor	
Peça reta	
Caneta Cirúrgica Reta 1:1	1
Bisturi elétrico	3
Motor elétrico cirúrgico	1
Sistema de Imagem digital odontológico-IDA	3
Autoclave vertical 100 litros	1
Autoclave horizontal 21 litros	1
Sistema de sucção de alta potencia – bomba a vácuo	3

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os recursos financeiros para cobrir as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação serão oriundas da dotação orçamentária 0101.10.302.0001.2.002 - Centro de Especialidades Odontológicas CEOR. Elemento de despesas 3.3.90.39.00.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos serviços, a quantidade, valor unitário e total em moeda nacional, em algarismo e valor total do lote em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, carrego, desgarrego, taxas, seguros bem como as demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;

5.2. A PROPOSTA cuja especificação não atender aos requisitos mínimos constantes deste Termo de Referência poderá ser rejeitada pela pregoeira;

5.3. Será considerada vencedora a licitante cuja a proposta contenha o menor valor por lote, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência deste Edital.

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

6.1. O prazo de validade do contrato, será 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

[Assinatura]



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Termo de Referência, correndo as suas expensas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.

7.2. Deverá realizar visitas quinzenais para a realização da manutenção preventiva e se necessário a corretiva junto ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEOR, no Município de Crateús, e no caso de URGÊNCIA, a visita deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do chamamento por parte do CEOR, correndo às suas expensas os deslocamentos que se fizerem necessários por conta do(a) contratado(a).

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.2. Fiscalizar e supervisionar as atividades realizadas pela CONTRATADA, através da fiscal do contrato do Centro de Especialidades Odontológicas–CEO, Sra. Lara Rosa Paiva, registrado as ocorrências e as deficiências porventuras existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas.

8.3. Aprovar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo de Referência e do contrato.

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com o Termo de Referência e/ou com o Contrato a ser celebrado.

8.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Será responsável pela execução dos serviços junto ao CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e Policlínica Regional de Crateús e deverá arcar com todo o material, ferramentas, pessoal, outros equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, devendo ser empregado material de qualidade, conforme o disposto no Termo de Referência e proposta apresentada.

9.2. Executar os serviços objeto da licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

9.3. Deverá realizar visitas quinzenais para a realização da manutenção preventiva e se necessário a corretiva junto ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEOR, no município de Crateús, e no caso de URGÊNCIA, a visita deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do chamamento por parte do CEOR, correndo às suas expensas os deslocamentos que se fizerem necessários por conta do(a) contratado(a).

[Handwritten signature]



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

9.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

9.5. Arcar com os ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado.

9.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório.

9.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9.8. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de regularidade fiscal e trabalhista, conforme Lei 8.666/93.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades;

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

II. Multas, cumulativa ou não com as demais sanções, nas seguintes formas:

- a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso da execução dos serviços, decorridos 30 (trinta) dias em atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;
- b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangendo pelas demais alíneas;
- c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura, inexecução ou rescisão do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações assumidas – entrega inferior a 50% (cinquenta por



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato

cento) do quantitativo registrado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecidos na alínea "a", ou os serviços estiverem fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

III. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

10.2. O licitante recolherá a multa por meio de um documento de arrecadação, podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMCR. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

10.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

10.4. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMCR.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO:

11.1. O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) através de crédito em conta da CONTRATADA, após apresentação das respectivas faturas, notas fiscais, e comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, correspondentes a execução do objeto e de acordo com o contrato.

11.2. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias subsequente ao mês de execução dos serviços, conforme preceituado na alínea a, do inciso XIV, do Art. 40, da Lei nº 8.666/93.

11.3. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMCR, CNPJ nº 13.427.383/0001-20, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

11.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMCR.



CPSCMR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

11.5. Os pagamentos ao Contratado serão efetuados após a constatação da execução do objeto da licitação, cabendo ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSCMR, realizar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

11.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária ou compensação financeira.

Crateús-CE, 20 de junho de 2023.

Eládio Carvalho Soares

Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Crateús – CPSCMR



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús



ANEXO VI. - PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS

Lote 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Contratação para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva com substituição de peças** (com valor equivalente a 30% do valor do contrato) em EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS instalados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO-R.	12	Mês	5.833,33	69.999,96
VALOR GLOBAL R\$					69.999,96

VALOR TOTAL: 69.999,96 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

ESPECIFICACOES: RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

Especificação	Quantidade
Aparelho de RX periapical	3
RX Panorâmico	1
Compressores	4
Fotopolimerizador (acoplados ao equipo)	11
Amalgamador	2
Recortador de gesso	1
Motor de suspensão (chicote)	2
Seladora	2
Aparelho de Ultrassom	4
Desintegrador de Agulhas	11
Cuba de ultrassom	6
Localizador Apical	8
Maquina de solda a ponto	1
Plastificadora a vácuo	1
Prensa Hidráulica	2
Vibrador de gesso – Tamanho grande	2
Motor de polimento	2
Panela Ortodôntica pneumática	1
Consultório odontológico completo	11
Cadeira odontológica 1	
Equipo odontológico 1	
Mocho com encosto 2	
Refletor odontológico 1	



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

Unidade auxiliar odontológica 1	
Caneta de alta rotação	7
Contar ângulo	8
Micro motor	8
Peça reta	6
Caneta Cirúrgica Reta 1:1	1
Bisturi elétrico	3
Motor elétrico cirúrgico	1
Sistema de Imagem digital odontológico-IDA	3
Autoclave vertical 100 litros	1
Autoclave horizontal 21 litros	1
Sistema de sucção de alta potencia – bomba a vácuo	3

[Handwritten signature]



CPSMCR

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús



ANEXO VI MINUTA DA PROPOSTA

A Pregoeira do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Nº 8.666/93, e às cláusulas e condições do Edital de Licitação modalidade **Pregão Presencial Nº 06.23.CPSMCR-PP**.

Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente entregar o objeto licitado, cotados abaixo, caso sejamos vencedores na presente licitação.

DADOS DA EMPRESA:		
Proponente (Razão Social):	Endereço Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP)	
CNPJ:	CGF:	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Fone/Fax:	E-mail:	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
Nome:	RG nº:	CPF nº:
Cargo/Função:	Fone:	

TEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	12	Mês		
VALOR GLOBAL R\$					

Valor Total por Extenso

Validade mínima da Proposta: 60 (sessenta) dias

O PREÇO PROPOSTO CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO, CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO.

Local e Data
Assinatura do Proponente
NOME COMPLETO
CPF



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

**ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO Nº _____**



Contrato que entre si celebram de um lado, o
**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de
Crateús - CPSMCR** e do outro
_____, para os fins que
nele se declaram.

O **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR**, com sede na Rua Firmino Rosa, s/n, Centro, - Crateús - CE, - CEP: 63700-025, inscrito no CNPJ sob o Nº 13.427.383/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, representado por _____ brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o Nº _____ e do outro lado _____, com sede a _____, bairro: _____, cidade: _____, Estado: _____, inscrito(a) no CNPJ sob o Nº _____, representado por _____, inscrito no CPF sob o Nº _____, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, tendo em vista o Pregão Eletrônico 15/19/CPSMCR/PE, resolvem celebrar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 06.23.CPSMCR-PP e anexos, devidamente homologado pela Diretora Executiva do Consórcio e as prescrições da Lei Federal Nº 10.520/02 e Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos odontológicos instalados junto ao centro de especialidades odontológicas - CEOR, conforme Pregão Presencial Nº ____/____, que teve como vencedor a contratada, assim discriminado:

LOTE:

TEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
1					
VALOR GLOBAL R\$					

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O objeto contratual tem um valor mensal de R\$ _____ (_____), perfazendo um valor global de R\$ _____ (_____).

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS: O prazo de validade do contrato, será 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros para cobrir as despesas decorrentes desta contratação serão oriundos de recursos próprios do



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, estando na seguinte dotação orçamentária: 01.01.10.302.0001.2.002 – Centro de Especialidades Odontológicas-CEOR. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- 6.2. Fiscalizar e supervisionar as atividades realizadas pela CONTRATADA, através da fiscal do contrato do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, Sra. Lara Rosa Paiva, registrado as ocorrências e as deficiências por venturas existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas.
- 6.3. Aprovar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo de Referência e do contrato.
- 6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com o Termo de Referência e/ou com o Contrato a ser celebrado.
- 6.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.1. Será responsável pela execução dos serviços junto ao CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e Policlínica Regional de Crateús e deverá arcar com todo o material, ferramentas, pessoal, outros equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, devendo ser empregado material de qualidade, conforme o disposto no Termo de Referência e proposta apresentada.
- 7.2. Executar os serviços objeto da licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
- 7.3. Deverá realizar visitas quinzenais para a realização da manutenção preventiva e se necessário a corretiva junto ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEOR, no município de Crateús, e no caso de URGÊNCIA, a visita deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do chamamento por parte do CEOR, correndo às suas expensas os deslocamentos que se fizerem necessários por conta do(a) contratado(a).
- 7.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.
- 7.5. Arcar com os ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou

[Handwritten signature]



CPSMCR



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado.

7.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório.

7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7.8. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de regularidade fiscal e trabalhista, conforme Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

II. Multas, cumulativa ou não com as demais sanções, nas seguintes formas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso da execução dos serviços, decorridos 30 (trinta) dias em atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangendo pelas demais alíneas;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura, inexecução ou rescisão do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações assumidas – entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecidos na alínea “a”, ou os serviços estiverem fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

III. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

8.2. O licitante recolherá a multa por meio de um documento de arrecadação, podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

[Handwritten signature]



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

8.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

8.4. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR.

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) através de crédito em conta da CONTRATADA, após apresentação das respectivas faturas, notas fiscais, e comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, correspondentes a execução do objeto e de acordo com o contrato.

9.2. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias subsequente ao mês de execução dos serviços, conforme preceituado na alínea a, do inciso XIV, do Art. 40, da Lei nº 8.666/93.

9.3. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, CNPJ nº 13.427.383/0001-20, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

9.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR.

9.5. Os pagamentos ao Contratado serão efetuados após a constatação da execução do objeto da licitação, cabendo ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, realizar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária ou compensação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO:

10.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, após a devida justificativa administrativa.

§ 1º: Os reajustes serão realizados, após um ano da contratação, devidamente justificados, aplicando-se sempre o índice setorial pertinente ao objeto, e, quando existirem vários índices, a média de, no mínimo três;

[Handwritten signature]

**CPISMCR****Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús**

§ 2º: O Equilíbrio econômico financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante solicitação do contratado devidamente justificada acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro de Crateús - CE, para conhecer das questões relacionadas com o presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assim justos e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, devendo ser publicado nos meios definidos em lei, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Crateús - CE, ____ de _____ de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1ª _____

CPF: _____

2ª _____

CPF: _____